

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 361 - 362/2536

นางลำพันธ์ คำนิ่ง

โจทก์

นายผั่น คำนิ่ง

จำเลย

นายผั่น คำนิ่ง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 27

ความว่า จำเลยเพ่งทราบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2534 นายประจัญ เจริญพิทยา ทนายโจทก์ซึ่งลงชื่อเป็นผู้อุทธรณ์แทนโจทก์และเป็นผู้เรียงอุทธรณ์ ในฐานะทนายโจทก์ ได้ขาดต่อใบอนุญาตให้เป็นทนายความ อุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบ กระบวนพิจารณา ในชั้นอุทธรณ์จึงไม่มีผลตามกฎหมาย เท่ากับโจทก์มิได้ยื่นอุทธรณ์ คดีถึงที่สุดตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้ว โจทก์จึงฎีกาไม่ได้ โปรดสอบถามคุณสมบัติของทนายโจทก์ในช่วงดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้อง แล้วมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งรับฎีกาและมีคำสั่ง ใหม่เป็นไม่รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ นายประจัญเจริญพิทยา แถลงว่าในปีพ.ศ. 2532 ก่อนที่ใบอนุญาตว่าความจะหมดอายุ ได้ ดำเนินการต่อใบอนุญาตและคิดว่าเรียบร้อยแล้วจึงมิได้ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อได้ทราบเรื่องที่ทนายจำเลยยื่นคำร้อง จึงได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตใหม่เป็นตลอดชีพ (อันดับ 89)

คดีทั้งสองสำนวน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทก์ในสำนวนแรกและจำเลยในสำนวนหลังว่าโจทก์ เรียกจำเลยในสำนวนแรกและโจทก์ในสำนวนหลังว่าจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ส่งมอบที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 8,19,130,136,1566 และ 1572 ตำบลโนนคูณ (เดิมตำบลคอนกาม)อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ แก่จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายนวน คำนึ่ง ผู้ตาย โดยให้โจทก์ไปดำเนินการโอนหรือเปลี่ยนชื่อในหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) ทุกฉบับจากชื่อนายสีดา คำนึ่ง เป็นชื่อจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายนวน คำนึ่ง ผู้ตายภายใน1 เดือน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากโจทก์ไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา กำจัดโจทก์มิให้ได้ รับมรดกทั้งหมดของนายนวน คำนึ่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยแต่งตั้งให้นายสมพงษ์ แสงผล เป็นทนายความดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนโจทก์ในชั้นฎีกา (อันดับ 68 แผ่นที่ 3,67 แผ่นที่ 4)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71) ศาลชั้นต้นนัดสอบถามนายประจัญเจริญพิทยาทนายโจทก์และนายสุรกิจโรจนวรเกียรติในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสภาพทนายความจังหวัดศรีสะเกษในปี พ.ศ. 2533 ถึงต้นปี พ.ศ. 2535 ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2535 แล้วมีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 89)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามใบแต่งตั้งทนายความลง วันที่ 19 ตุลาคม 2532 ที่โจทก์แต่งตั้งให้นายประจัญเจริญพิทยาเป็นทนายความว่าต่างคดีนี้ ในข้อความขอรับเป็นทนายความปรากฏว่านายประจัญเจริญพิทยา ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความเมื่อ พ.ศ. 2529 ตามใบอนุญาต ที่ 6676/2529 ซึ่งใบอนุญาตมีอายุ

ใช้ได้เป็นเวลาสองปี นับแต่วันออกใบอนุญาต ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 39 วรรคแรก ฉะนั้นใบอนุญาตเป็นทนายความ ของ
นายประจัญเจริญพิทยา จึงสิ้นอายุเมื่อ พ.ศ. 2531 และยังได้ความจากนายสุรกิจโร
จนวรเกียรติ ประธานคณะอนุกรรมการทนายความจังหวัดศรีสะเกษว่า ตนได้รับ
คำร้องขอต่อใบอนุญาตทนายความของนายประจัญเจริญพิทยา เมื่อปลายปี 2534 จึง
มอบหมายให้นายวันดี แซ่จิ่ง ไปดำเนินการแต่ปรากฏว่าสภาพทนายความไม่รับการต่อ
ใบอนุญาตของ นายประจัญเจริญพิทยา เนื่องจากใบอนุญาตขาดช่วงไปไม่ติดต่อกัน
ถึงปี พ.ศ. 2535 ดังนั้นขณะที่นายประจัญเจริญพิทยา เข้าว่าต่างคดีให้โจทก์ในปี
2532 จึงเป็นผู้ที่ขาดจากการ เป็นทนายความต้องห้ามมิให้ทำการเป็นทนายความว่า
ความใน ศาลหรือแต่งคำฟ้อง คำให้การ คำฟ้องอุทธรณ์ คำฟ้องฎีกา ฯลฯ ตาม
บทบัญญัติพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาแต่แรก แม้ต่อมานายประจัญ
เจริญพิทยา จะได้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความประเภทตลอดชีพ
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2535 ตามใบอนุญาตเลขที่ 102/2535 แต่ขณะที่ นายประจัญ
เจริญพิทยาว่าต่างคดีให้โจทก์ได้ขาดจากการเป็นทนายความแล้ว ย่อมไม่มีอำนาจที่
จะดำเนินกระบวนการพิจารณา ในศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ เมื่อกระบวนการพิจารณาที่ผ่าน
มา ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฎีกาของโจทก์จึงไม่ชอบด้วย ให้เพิกถอนคำสั่งของศาล
ชั้นต้นเป็นไม่รับฎีกาโจทก์ คืบค่าขึ้นศาล ชั้นฎีกาทั้งหมดให้แก่โจทก์

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามใบแต่งทนายความลง วันที่ 19 ตุลาคม 2532 ที่
โจทก์แต่งให้นายประจัญเจริญพิทยาเป็นทนายความว่าต่างคดีนี้ ในข้อความขอรับ
เป็นทนายความปรากฏว่านายประจัญเจริญพิทยา ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นทนายความเมื่อ พ.ศ. 2529 ตามใบอนุญาต ที่ 6676/2529 ซึ่งใบอนุญาตมีอายุ

ใช้ได้เป็นเวลาสองปี นับแต่วันออกใบอนุญาต ตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 39 วรรคแรก ฉะนั้นใบอนุญาตเป็นทนายความ ของ
นายประจัญเจริญพิทยา จึงสิ้นอายุเมื่อ พ.ศ. 2531 และยังได้รับความจากนายสุรกิจโร
จนวรเกียรติ ประธานคณะอนุกรรมการทนายความจังหวัดศรีสะเกษว่า ตนได้รับ
คำร้องขอต่อใบอนุญาตทนายความของนายประจัญเจริญพิทยา เมื่อปลายปี 2534 จึง
มอบหมายให้นายวันดี แซ่จิ่ง ไปดำเนินการแต่ปรากฏว่าสภาพทนายความไม่รับการต่อ
ใบอนุญาตของ นายประจัญเจริญพิทยา เนื่องจากใบอนุญาตขาดช่วงไปไม่ติดต่อกัน
ถึงปี พ.ศ. 2535 ดังนั้นขณะที่นายประจัญเจริญพิทยา เข้าว่าต่างคดีให้โจทก์ในปี
2532 จึงเป็นผู้ที่ขาดจากการ เป็นทนายความต้องห้ามมิให้ทำการเป็นทนายความว่า
ความใน ศาลหรือแต่งคำฟ้อง คำให้การ คำฟ้องอุทธรณ์ คำฟ้องฎีกา ฯลฯ ตาม
บทบัญญัติพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาแต่แรก แม้ต่อมานายประจัญ
เจริญพิทยา จะได้จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความประเภทตลอดชีพ
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2535 ตามใบอนุญาตเลขที่ 102/2535 แต่ขณะที่ นายประจัญ
เจริญพิทยาว่าต่างคดีให้โจทก์ได้ขาดจากการเป็นทนายความแล้ว ย่อมไม่มีอำนาจที่
จะดำเนินกระบวนการพิจารณา ในศาลชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ เมื่อกระบวนการพิจารณาที่ผ่าน
มา ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฎีกาของโจทก์จึงไม่ชอบด้วย ให้เพิกถอนคำสั่งของศาล
ชั้นต้นเป็นไม่รับฎีกาโจทก์ คืบค่าขึ้นศาล ชั้นฎีกาทั้งหมดให้แก่โจทก์

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุตตะตา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ